

한국은행의 금융기관대출규정

제정 1994. 2. 17. 제4차 금통운위
개정 1998. 4. 13. 제2차 금 통 위
개정 1999. 8. 19. 제24차 금통위
개정 2000. 4. 20. 제13차 금통위
개정 2000. 6. 29. 제19차 금통위
개정 2000. 9. 7. 제24차 금통위
개정 2001. 1. 4. 제1차 금 통 위
개정 2001. 6. 21. 제17차 금통위
개정 2001. 12. 27. 제36차 금통위

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「한국은행법」 제28조 제3호 및 제64조의 규정에 의해서 한국은행의 금융기관에 대한 대출에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제1조의2(차입 금융기관의 의무) 이 규정에서 정한 대출을 신청하는 금융기관은 다음 각호의 의무를 충실히 이행하여야 한다.

1. 통화신용정책 수행과 관련하여 금융통화위원회가 정한 제 규정 및 이의 시행을 위한 세칙 또는 지시의 준수
2. 한국은행이 대출결정을 위하여 차입 금융기관에 요구하는 유동성사정, 여수신 등 자금조달·운용상황, 경영건전성 등 경영상황과 기타 대출실행을 위해 필요한 자료의 제출
3. 한국은행이 금융감독원에 요구한 차입 금융기관에 대한 검사 또는 공동검사의 수검

제2조(대출구분) 한국은행의 금융기관에 대한 대출은 다음과 같이 구분하여 운용한다.

1. 통화 및 금융시장 여건과 금융기관의 유동성사정 등을 감안하여 정하는 한도 범위내에서 취급하는 대출(이하 “유동성조절대출”이라 한다)
2. 통화동향과 중소기업 및 지역 금융동향 등을 감안하여 정하는 한도 범위내에서 취급하는 대출(이하 “총액한도대출”이라 한다)
3. 일시적으로 유동성이 부족하게 된 금융기관에 대한 대출(이하 “일시부족자

금대출”이라 한다)

4. 금융기관이 지급 또는 결제하는데 필요한 일종의 일시적인 부족자금을 지원하는 대출(이하 “일중당좌대출”이라 한다)

제3조(대출형식) 유동성조절대출, 총액한도대출 및 일시부족자금대출의 형식은 「한국은행법」 제64조 제1항 제1호와 제2호에서 정한 어음채할인 또는 증권담보대출로 하며, 일중당좌대출의 형식은 「한국은행법」 제64조 제1항 제2호에서 정한 증권담보대출로 한다.

제4조(재할인 및 담보대출대상 증권) ① 유동성조절대출, 총액한도대출 및 일시부족자금대출 취급과 관련한 재할인의 결과로 취득하는 증권과 증권담보대출의 담보로 취득하는 증권은 다음 각호의 1에서 정한 증권으로 한다. 다만, 제1호 내지 제3호에서 정한 신용증권은 한국은행이 취득한 날로부터 1년이내 만기가 도래하는 것이어야 한다.

1. 금융기관이 사업자등록증을 교부받은 기업의 영업활동에 관한 대출로 취득한 어음 등 신용증권. 다만, 금융기관과 금융기관이 아닌 자로서 금융업을 영위하는 자에 대한 대출로 취득한 어음 등 신용증권은 제외
2. 금융기관이 농산물, 임산물, 축산물, 수산물의 생산·가공에 관한 대출로 취득한 어음 등 신용증권
3. 금융기관이 정부대행기관에 대한 대출로 취득한 신용증권. 다만, 정부가 그 대출의 원리금 상환을 보증한 경우에 한함
4. 정부가 발행하였거나 원리금 상환을 보증한 채권
5. 한국은행 통화안정증권

② 일중당좌대출의 담보로 취득하는 증권은 정부가 발행하였거나 원리금 상환을 보증한 채권 또는 한국은행 통화안정증권으로 한다.

제2장 유동성조절대출

제5조(유동성조절대출의 한도설정 및 운용) ① 금융통화위원회는 통화 및 금융시장 여건과 금융기관의 유동성사정 등을 감안하여 3개월마다 유동성조절대출의 한도(이하 “유동성대출한도”라 한다)를 정한다. 다만, 금융경제여건상 필요한 경우에는 3개월이 경과하기 전이라도 유동성대출한도를 변경할 수 있다.

② 한국은행총재(이하 “총재”라 한다)는 유동성대출한도 범위내에서 매월 지원대상 금융기관을 선정하고, 각 금융기관별로 한도(이하 “월중 유동성대출한도”라 한다)를 정하여 운용할 수 있다. 다만, 필요한 경우에는 그 달이 경과하기 전이라도 월중 유동성대출한도를 변경할 수 있다.

제6조(월중 유동성대출한도) 월중 유동성대출한도는 대출신청 금융기관의 유동성사정 및 개선노력, 자금조달·운용상황, 경영 건전성 등을 심사하여 지원 여부와 지원규모를 정한다.

제7조(유동성조절대출의 대출기간) 유동성조절대출의 대출기간은 1개월 이내로 한다.

제8조(유동성조절대출의 용도제한) 금융기관은 여신·투자 확대 등의 목적으로 유동성조절대출을 차입할 수 없다.

제9조(유동성조절대출 차입 금융기관에 대한 점검) 총재는 유동성조절대출을 차입한 금융기관의 자금조달·운용상황, 유동성 개선 이행상황 등을 점검한다.

제3장 총액한도대출

제10조(총액한도대출의 한도설정 및 운용) ① 금융통화위원회는 통화동향과 중소기업 및 지역 금융동향 등을 감안하여 3개월마다 총액한도대출의 한도(이하 “총액한도”라 한다)를 정한다. 다만, 금융경제여건상 필요한 경우에는 3개월이 경과하기 전이라도 총액한도를 변경할 수 있다.

② 총재는 총액한도 범위내에서 매월 각 금융기관별로 한도(이하 “금융기관별 총액한도”라 한다)를 배정할 수 있다. 다만, 총재는 지역간 균형발전을 위하여 총액한도의 일부를 별도로 구분하여 매월 한국은행 지점별로 한도(이하 “지점별 총액한도”라 한다)를 배정·운용할 수 있다.

③ 총재는 총액한도의 10% 범위내에서 한도배정을 유보하여 필요시 운용할 수 있다.

제11조(금융기관별 총액한도) 금융기관별 총액한도는 각 금융기관의 기업 구매자금대출, 전자방식 외상매출채권담보대출, 상업어음할인, 무역금융 및 소재·부품 생산자금대출의 취급실적과 금융기관의 자금운용상황을 고려하여 정한다.

제12조(지점별 총액한도) 지점별 총액한도는 한국은행 각 지점의 담당지역 내에 소재하는 금융기관이 취급한 지방소재 중소기업에 대한 대출실적 및 지역별 경제사정 등을 고려하여 정한다.

제13조(총액한도대출의 대출기간) 총액한도대출의 대출기간은 3개월 이내로 한다.

제4장 일시부족자금대출

제14조(일시부족자금대출의 한도) ① 「금융기관 예금지급준비규정」에서 정하는 예금지급준비금의 부족으로 일시부족자금대출을 신청하는 금융기관에 대하여는 다음 각호에서 정한 한도 범위내에서 이를 지원한다.

1. 일별한도: 대출신청 금융기관의 필요지급준비금 평잔의 50% 해당금액(1억원 미만 금액은 폐어버림)
2. 반월한도(적수기준): 대출신청 금융기관의 필요지급준비금 평잔의 100% 해당금액(1억원미만 금액은 폐어버림)

② 총채는 지급결제자금이 부족하게 된 금융기관 또는 기타 부득이한 사유로 제1항에서 정한 한도를 초과하여 예금지급준비금이 부족하게 된 금융기관에 대하여는 동 부족자금 범위내에서 일시부족자금대출을 지원할 수 있다.

③ 제1항의 필요지급준비금 평잔의 산정기준은 총채가 정한다.

제15조(일시부족자금대출의 대출기간) 일시부족자금대출의 대출기간은 1일(영업일기준)로 하며 필요시 재대출할 수 있다.

제16조(일시부족자금대출 차입 금융기관에 대한 점검) 총채는 일시부족자금대출을 차입한 금융기관의 자금조달·운용상황, 유동성 개선대책 등을 점검한다.

제5장 일중당좌대출

제17조(일중당좌대출의 한도 등) ① 일중당좌대출의 한도는 금융기관의 대출월 직전 2개월 전월의 한국은행 당좌예금 평잔의 2배(10억원미만 금액은 폐어버림)으로 한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 총채는 결제규모에 비해 일중당좌대출의 한도가 부족하다고 인정되는 경우 해당 금융기관에 대하여 추가로 일정기간 한도를 증액할 수 있다. 이 경우 한도증액 규모 및 기간은 해당 금융기관의 지급결제규모, 한은당좌예금 규모, 담보증권 보유여력, 경영건전성 등을 고려하여 정한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 총채는 일시부족자금대출을 차입한 금융기관에 대하여 일중당좌대출의 이용을 제한하거나 거절할 수 있다.

제18조(일중당좌대출의 상환마감시각) 금융기관은 총채가 정하는 한국은행 금융결제망(이하 “한은금융망”이라 한다)의 이용종료시각까지 그 날 차입한 일중당좌대출을 상환하여야 한다.

제19조(일중당좌대출의 미상환금액에 대한 처리) 금융기관이 제18조에서 정한 상환마감시각까지 일중당좌대출을 상환하지 못한 경우에는 그 미상환금액을 일시부족자금대출로 전환하여 지원한다.

제20조(일중당좌대출의 대상금융기관) 일중당좌대출은 「금융기관 예금지급준비규정」에 의해 한국은행에 예금지급준비금을 예치하고 「한국은행 금융결제망 운영규정」 제3조의 규정에 의해 한은금융망에 가입한 금융기관에 대하여 지원한다.

제6장 보칙

제21조(자료제출) 금융기관은 총재가 정하는 바에 따라 이 규정의 시행에 필요한 자료 등을 제출하여야 한다.

제22조(제재) ① 이 규정 및 이의 시행을 위한 세칙 또는 지시를 위반하는 금융기관에 대하여는 재할인 및 대출을 제한 또는 거절하거나 여신에 대하여 한국은행 최고여신이자율 범위내에서 벌칙금리를 적용하는 등 제재조치를 취할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 대출한도 감축 또는 기존대출금 회수 등 재할인 및 대출에 대한 제한은 총재가 정한다.

제23조(금융통화위원회에 대한 보고) 총재는 이 규정에 의한 대출운용실적은 매월, 금융기관에 대한 제재 결과는 매분기마다 금융통화위원회에 보고하여야 한다.

제24조(위임) 이 규정의 시행에 필요한 세부사항은 총재가 정한다.

부 칙 <1994. 2. 17.>

제1조(시행일) 이 규정은 1994. 3. 15부터 시행한다.

제2조(폐지규정) 이 규정의 시행과 동시에 「상업어음재할인취급규정」, 「무역금융규정」, 「방위산업지원금융규정」, 「한국은행의 기타어음 등 증권담보대출취급규정」 및 「수출산업 및 수입대체 소재·부품산업 시설자금대출취급규정」은 폐지한다.

제3조(타규정과 관계) 「한국은행의 농수축산어음담보대출 취급규정」에 의거 취급하는 대출은 이 규정을 적용하지 아니한다.

제4조(경과조치) ① 이 규정 시행일전에 한국은행이 「상업어음재할인취급규정」에 의거 취급한 상업어음재할인, 「무역금융규정」에 의거 취급한 무역어음담보대출, 「한국은행의 기타어음 등 증권담보대출 취급규정」에 의거 취급한 중소소재·부품산업 운전자

금 및 지방중소기업자금관련대출은 이 규정에 의하여 취급된 것으로 본다.

② 이 규정 시행일전에 금융기관이 취급한 대출(시설자금 대출의 경우 기대출승인분 포함)과 관련한 한국은행의 대출중 제1항의 대출을 제외한 대출에 대하여는 종전 규정을 적용한다.

부 칙 <1998. 4. 13.>

제1조(시행일) 이 규정은 1998. 4. 15부터 시행한다.

제2조(폐지규정) 이 규정의 시행과 동시에 「금융기관의 건설 및 기타 용역에 관한 대출 중 한국은행의 여신대상 결정」(1994.2.17 제4차 금통운위의결)은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 규정 및 「한국은행의 농수축산어음담보대출 취급규정」에 의한 대출 이외에 종전 한국은행법 제69조 제2호에 의거 이 규정 시행전에 실행된 대출에 대하여도 이 규정 시행일 이후에는 제7조를 적용한다.

부 칙 <1999. 8. 19.>

제1조(시행일) 이 규정은 1999년 9월 1일부터 시행한다.

제2조(폐지규정) 이 규정의 시행과 동시에 「한국은행의 농수축산어음담보대출 취급규정」(1986.7.10, 제18차 금융통화운영위원회 제정)은 폐지한다.

부 칙 <2000. 4. 20.>

이 규정은 2000년 5월 22일부터 시행한다.

부 칙 <2000. 6. 29.>

① 이 규정은 2000년 6월 29일부터 시행한다.

-
- ② 이 규정 개정후 최초로 개시하는 유동성대출의 한도운용기간은 제5조의 규정에 불구하고 2개월로 한다.

부 칙 <2000. 9. 7.>

이 규정은 2000년 9월 30일부터 시행한다.

부 칙 <2001. 1. 4.>

이 규정은 2001년 2월 12일부터 시행한다.

부 칙 <2001. 6. 21.>

이 규정은 2001년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2001. 12. 27.>

이 규정은 2002년 1월 1일부터 시행한다.